



P U T U S A N

Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOTOK bin SARKIN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Desa Bunut, RT 02 RW 07,
Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik;
Tempat tinggal di rumah kontrakan Griya
Kencana Nomor 1-C, Desa Sumput, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 16 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK bin SARKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOTOK bin SARKIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci hotel;
 - 1 (satu) buah spreng;
 - 2 (dua) handuk;
 - 1 (satu) buah kunci hotel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel *Registration Form* tanggal 4 November 2024;
- 1 (satu) bendel *screenshot* percakapan WhatsApp;
- 1 (satu) bendel *screenshot* postingan dan percakapan Facebook/*messenger*;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* Realme C1 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 0338/031/VI/2014, tanggal 21 Juni 2014 dikeluarkan di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Qurota A'yun;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN.Mjk tanggal 30 Juli 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK bin SARKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci hotel;
 - 2) 1 (satu) satu buah sprej;
 - 3) 2 (dua) handuk;
 - 4) 1 (satu) buah kunci hotel;Dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) bendel *Registration Form* tanggal 4 November 2024;
 - 2) 1 (satu) bendel *screenshot* percakapan WhatsApp;
 - 3) 1 (satu) bendel *screenshot* postingan dan percakapan Facebook/*messenger*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1) Uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Realme C1 warna biru;Dirampas untuk kepentingan Negara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah buku nikah nomor 0338/031/VI/2014, tanggal 21 Juni 2014 dikeluarkan di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Dikembalikan kepada Intan Qurota A'yun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1563/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 23 September 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TOTOK bin SARKIN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Mjk tanggal 30 Juli 2025;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Mjk *juncto* Nomor 102/Akta.Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2025 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2025 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal 24 September 2025 yang diterima tanggal 26 September 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2025 memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 2025), pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981);
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Pengadilan juga perlu mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan keadaan Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membandingkan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan perbandingan ancaman pidana sebagai berikut:

1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

- Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Sifat ancaman pidana: kumulatif;

2) Pasal 455 Ayat (1) KUHP Nasional:

- Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp200.000.000,00 atau dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000,00 atau lima miliar rupiah);
- Sifat ancaman pidana: kumulatif;

3) Bahwa Pasal 455 Ayat (1) KUHP Nasional telah diubah dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana mengenai ancaman pidananya yaitu:

- Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp200.000.000,00 atau dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII (Rp5.000.000.000,00 atau lima miliar rupiah);

Sifat ancaman pidana: alternatif;

- Bahwa berdasarkan perbandingan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
 - Ancaman pidana penjara dalam kedua ketentuan adalah sama, yaitu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - Ancaman pidana denda dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minimum Rp120.000.000,00 dan maksimum Rp600.000.000,00) lebih rendah daripada ancaman pidana denda dalam Pasal 455 KUHP Nasional (minimum Rp200.000.000,00 dan maksimum Rp5.000.000.000,00);

- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada undang-undang terdahulu tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan baru;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa telah diperoleh fakta yang relevan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Intan Qurota A'yun sejak Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dalam perjalanannya, Terdakwa menawarkan istrinya melalui akun Facebook "Fatimah CRV" kepada orang-orang di grup untuk melakukan hubungan bertiga (*threesome*) dengan kesepakatan pihak pemesan menyediakan penginapan, memberikan uang transport, dan uang saku. Pada tanggal 4 November 2024, setelah melalui komunikasi dan negosiasi sejak September 2024 dengan seseorang yang mengaku bernama Indra Wijaya (Saksi Bagus Setyawan), Terdakwa menerima transfer uang transport sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian datang bersama istrinya ke Hotel Lynn Mojokerto. Di kamar hotel nomor 515, Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan, dan kemudian Saksi Bagus Setyawan, Saksi Intan Qurota A'yun dan Terdakwa melakukan hubungan badan secara *threesome* kemudian datang anggota Polres Mojokerto Kota dan menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa di beberapa tempat, yaitu di kos Driyorejo, Hotel Grand Kanjuruhan Malang, hotel di Jalan Porong Lawang, dan di Hotel Lynn Mojokerto, dengan total 4 (empat) kali dan memperoleh keuntungan dengan jumlah yang berbeda-beda, termasuk pada peristiwa terakhir sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena himpitan ekonomi dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan bekerja berat, sementara istrinya menyetujui dengan alasan membantu kebutuhan keluarga. Uang yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka telah tepat pertimbangan dari *judex facti* bahwa perbuatan Terdakwa yang merekrut Saksi Intan Qurota A'yun (istri Terdakwa) untuk bekerja pada Terdakwa dengan cara menawarkan kepada Saksi Intan Qurota A'yun (istri Terdakwa) apakah mau melakukan pekerjaan secara *threesome* dengan imbalan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terealisasi pekerjaan tersebut, sehingga telah tepat perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian maka telah tepat *judex facti* menyatakan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti pada diri Terdakwa;
- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian dimana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, hal mana karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak pula dapat dibenarkan oleh karena berat-ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*, namun demikian, terlepas dari alasan kasasi tersebut dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa dan dengan mempedomani ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana, maka pidana penjara terhadap Terdakwa menjadi tidak relevan sehingga harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1563/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 23 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN.Mjk tanggal 30 Juli 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TOTOK bin SARKIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1563/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 23 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN.Mjk tanggal 30

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid.Sus/2026